

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1423/2532	นายอัมพล ปุษปาคม กับพวก	โจทก์
	บริษัทไทยเดินรถ จำกัด กับพวก	จำเลย
	บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด จำเลย	
	ที่ 5	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน
160,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 50,176 บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวน
ดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้อง
โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่า
สินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนและอัตราที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้ง
สองด้วย โดยให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองคนละไม่เกิน 25,000 บาท นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153,152)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>